



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم [REDACTED] وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢١ هـ.

#### أطراف القضية

| الاسم      | نوع الهوية | رقم الهوية | الجنسية    | صفته بالقضية |
|------------|------------|------------|------------|--------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]   |

#### الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالفرد اللازم لإصدار حكم فيها أن [REDACTED] حسن [REDACTED] جوهرى هوية وطنية رقم [REDACTED] قدم بلائحة دعوى ضد [REDACTED] على شركة حمود الجميعة وشريكه للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم [REDACTED] تضمنت: "لقد تعاقد موكلتي مع [REDACTED] على أن تقوم [REDACTED] على تنفيذ أعمال مقاوله عبارة عن مشروع قصر سكني تم الانتهاء فيه من إنشاء الهيكل الخرساني، والسور الخارجي للحيات الغربية، والشمالية، والشرقية الخاصة به ويرغب في استكمال انجاز وتنفيذ الأعمال المتبقية من أعمال السور الأمامي والهياكل الرئيسية، والمرافق وكامل التشطيبات الداخلية والواجهات للقصر شامل الأعمال الكهربائية والميكانيكية والديكورات والفرش الداخلي من كتب كلاسيك وغرف نوم وستائر، وكذلك التشطيبات الخارجية وأعمال الموقع العام من جلسات وحدائق، وبنوافير والملاحق الخارجية (المجلس - غرفة الحارس - المسبح - الحمام - مواقف السيارات - غرفتي الساونا والبخار - صالة رياضية - بوفيه - ومشغل - وغرفة الكهرباء والعدادات الخاصة بها وذلك بمشروع القصر الخاص بجازان (المعبوج) في خلال مدة تنفيذ متفق عليها (٢٤٠) مئتان وأربعون يوم، ابتداء من تاريخ 18/03/1438 هـ الموافق 17/02/2016 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره [REDACTED] اثنا عشر مليوناً ريال سعودي، وقد استلم مبلغ وقدره (5 مليون) خمسة مليون ريال وقد بلغت تكلفة الأعمال المتفذة (٥٠٠٠٠) من خمس مئة ألف ريال سعودي، إلى مليون ريال سعودي سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 03/03/1440 هـ الموافق 11/11/2018 م تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية هذي دعواي التي أتيتي فيها إلى طلب ١- أطلب إلزام [REDACTED] على عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)، ٢- استرجاع مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠٠ ريال أربعة مليون ريال وذلك بسبب المطالبة وتأخير ٣- غرامة تأخير ٢٠٠٠٠ ريال مليون ومئتان الف ريال ٤- اتعاب محاماة ٤٠٠٠٠ ريال أربع مئة الف ريال إجمالي المطالبة [REDACTED] ريال خمسة مليون وست مئة الف ريال ٥- أتعبت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته العقد، فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم 1443/04/04 هـ حضر وكيل [REDACTED] جاد عبدالله أحمد صبرم سعودي الجنسية يحمل السجل رقم [REDACTED] بموجب الوكالة رقم 4384786 الصادرة وكالة الخدمات الإلكترونية ولم يحضر [REDACTED] أو من ينوب عنه شرعاً رفع تبليغه بموعد هذه الجلسة ويسأل [REDACTED] عن دعواه، أحال على صحيفته، كما قرأ وكيل [REDACTED] بأنه يحضر دعوى موكله انتهاء بمطالبتهم بمبلغ وقدره (4,000,000) تمثل المبالغ المسلمة من قبل موكلتي للدعوى والتي لم يقابلها تنفيذ، ويسأل وكيل [REDACTED] عن بيته؟ أجاب قائلًا: البيئة هي ١/العقد ٢/الحالة من بنك الأدل التجاري ٣/تقرير مكتب هندسي بالإثبات والمعانة هكذا أجاب. ثم عقدت عدة جلسات لم يحضر فيها [REDACTED] وندبت الدائرة فيها خيرة هندسية، خرج الخير فيها برفقة [REDACTED] وتحمل [REDACTED] في أعابيه، ثم بعد ورود التقرير حضر [REDACTED] للدائرة ودفع بعدم تبليغه لتغير الاسم التجاري، وأحضر ما يثبت ذلك، فعقدت الدائرة جلسة بعد ذلك لسماع جواب [REDACTED] وحين عقدت الجلسة حضر وكيل [REDACTED] جاد عبد الله حكيم [REDACTED] بيانهات أعلاه، كما حضر وكيل [REDACTED] إبراهيم بن عمر إبراهيم علي عمر يحمل السجل رقم [REDACTED] بموجب الوكالة رقم [REDACTED] بتاريخ 1440/02/26 هـ الصادرة من كتابة العدل بجازان ويعرض دعوى [REDACTED] وكالة على وكيل [REDACTED] على، قدم مذكرة جاء فيها: أنفذ فضيلتكم بأن [REDACTED] جاد عبدالله جوهرى تجاهل بنود العقد وخرج عنها تماماً، وحيث أن العقد الموقع بين الطرفين هو عقد مقاوله بقيمة مقطوعة قابلة للزيادة بحسب أي تعديل يطلب من قبل صاحب العمل، وكذلك الأمر بالنسبة لمدة العقد، وفي حال التأخر في صرف مستحقات الطرف الأول من قبل صاحب العمل لمدة تتجاوز الفترة المتفق عليها تعاقدياً، فيحق للطرف الأول بحسب المادة السادسة من العقد تمديد مدة العقد، وعليه نفيدكم علماً بما يلي: (1- الدفعة المقدمة المتفق عليها والبالغة (6,000,000) ستة ملايين ريال لم يتم استلام كامل الدفعة المقدمة حتى تاريخه حيث تم تحويل جزء من الدفعة المقدمة مبلغ وقدره (2,000,000) ريال فقط اثنان مليون ريال بتاريخ (2016-12-12) ومبلغ (2,500,000) ريال بتاريخ (2018-07-26)، ريال أي بعد 19 شهر من دفعة الجزء الأول فمجموع ما استلمناه هو (4,500,000) ريال، والتنفيذ جاري للأعمال ولم يتم استلام باقي الدفعة وقدرها (1,500,000) ريال حتى تاريخه. 2- تم طلب تعديلات من قبل صاحب العمل وتم تزويدنا بمخططات التعديل من قبل مكتب المصممون (DK DESIGNERS) وعنوانه (الرياض - شارع العليا العام - مقابل حديقة الملك فهد) وتاريخ (2018-06-28) وتم الاتفاق على قيمة التعديلات بمبلغ وقدره (3,500,000) ريال، ثلاثة ملايين وخمسة مئة ألف ريال دون تعديلات أعمال الفرش الداخلي. 3- الدفعة الثانية: بناء على المادة السابعة من العقد -الفقرة الثانية يستحق الطرف الأول مبلغ وقدره (25%) من قيمة العقد (قبل إضافة قيمة التعديلات) ما يعادل (3,000,000) ريال لم يتم استلامها حتى تاريخه رغم المطالبة بها أكثر من مرة. 4- التقرير الفني: تجاهل أن العقد مقطوع ومشروط الدفع بأعمال مقطوعة ومحددة وليست جداول كميات وتم توزيع الدفعات متسلسلة على أساسها، وكذلك من أعد التقرير لم يقف على الأعمال المعدلة والكثيرة منذ البداية وليس له أي دراية بذلك ولم يقف على أعمال الجناح في الدور الأرضي والذي تم إنهاؤه، والذي تم العمل به بناء على التعديلات الجديدة كلياً عن المتفق [REDACTED] وعلى أساسه تم تقدير قيمة التعديلات المذكورة بالبند رقم (2). 5- لم تتوقف عن تنفيذ الأعمال رغم عدم الالتزام أبداً بالدفعات المقررة بل أجبرنا على ذلك لعدم التزام [REDACTED] بينود العقد ودفعاته، وبناء على ما تقدم: 1- مطالبة [REDACTED] باستكمال الدفعات المقررة في نصوص العقد والمتبقية من الدفعة المقدمة (1,500,000) مليون ونصف ريال، وكذلك إلزامه بسداد الدفعة الثانية التي تلها بسبب استكمال الأعمال الخاصة بها والبالغة (3,000,000) ريال، ثلاثة ملايين ريال، وكذلك يوجد أعمال متداخلة بين الدفعة الثانية والثالثة وتم تنفيذها وتقدر ب (500,000) ريال خمسمائة ألف ريال أي نطالب إلزام [REDACTED] بأجمالي (5,000,000) ريال، خمسة ملايين ريال سعودي مستحقة لنا لتاريخ إيقاف العمل. 2- إلزام [REDACTED] باستكمال ما جاء بالعقد لإنهاء المشروع [REDACTED] التي تم تحديدها في العقد ب (240) يوم بعد استيفاء شروط الدفع. 3- التعويض عن قيمة المردود الذي كان سينتج عن ذلك المبلغ لو سدد في تاريخه [REDACTED] 4- الموافقة على قيمة التعديلات البالغة (3,500,000) ريال وأضافتها لقيمة العقد أو العودة إلى الالتزام بالمواصفات المذكورة أصلاً في العقد والتعويض عن



فريق الأعمال بالمواصفات الجديدة التي تمت في جناح الدور الأرضي. 5- التعويض عن الأضرار الفاجعة أو التي ستنتج جراء ذلك والتي نترك تقديرها لفضيلتكم. انتهى ويسؤال **ب** عن قيمة الأعمال التي نفذها من العقد أجاب بقوله: "نفذنا ما مجموع قيمته (5,000,000) ريال" هكذا أجاب **ب** ويسؤال **أ** عن ما ذكره من التعديلات، قال: "التعديلات قدمها لنا **ب**، وقد نفذنا جناح الدور الأول كاملاً بناء على هذه التعديلات، وهناك ملحق للعقد لم يوقع من قبل **ب**، وفيه قيمة هذه التعديلات وقد نفذنا بناء على طلب **ب**، هكذا أجاب **ب** ويسؤال **أ** عن كم مجموع المبالغ التي وصلتكم من **ب**؟ أجاب بقوله: "وصلنا من **ب** مبلغ (4,500,000) ريال فقط، على دفعتين" هكذا أجاب **ب** ويسؤال **أ** عن بينته على ما زاد على (4,500,000) ريال، أجاب بقوله: "ليس عندي بيعة حاضرة، وأحضر دعواي بهذا المبلغ" هكذا أجاب **ب** ويعرض ما أجاب **ب** على **أ** قال: "ما ذكره من أننا طلبنا التعديلات بهذا المبلغ فغير صحيح، ولم نطلب أي تعديلات على العقد" هكذا أجاب **ب** ثم قدم **ب** عليه حصراً بالأعمال التي يذكر أنها منفذة، فقدم مذكرة مكونة من 11 صفحة وفيها بيان للأعمال المنفذة في عام 2017 و 2018م جرى ضمها بملف القضية وتسليم نسخة منها للمدعي، فأجاب عنها وأقر بيعها وأنكر البعض الآخر، وأحضر **ب** بعضاً من الفواتير التي يذكر أنها للأعمال المنفذة وذكر أنها موجودة على أرض الواقع فجري إرفاق جوابهما في ضبوط القضية، ولم تر الدائرة حاجة لذكرها في الصك، ثم جرى من الدائرة استدعاء الخبير السابق وعرضت عليه ما أرفقته **ب** على **أ** من مخططات ملحقه بالعقد محل الدعوى، فقال إن هذه المستندات مؤثرة لأنها تبين حالة المبنى قبل استلام **ب** عليه للموقع وهو ما يبين بدقة مقدار وقيمة العمل الذي قامت به **ب** على **أ**، وحيث الأمر ما ذكره الخبير، ولأنه لا يمكن البت بالقضية دون تقرير، فقد قررت الدائرة ندب خبير هندسي آخر للوقوف على العقار ومعاينته وكتابته ما يلي: 1- تحديد وحصر الأعمال المنفذة والمشمولة بالعقد. 2- قيمة الأعمال المنفذة والمشمولة بالعقد حسب العقد. 3- تحديد وحصر الأعمال المنفذة الخارجة عن العقد. 4- قيمة الأعمال المنفذة الخارجة عن العقد، على أن يتحمل **ب** قيمة الأتعاب هذه المرة، ويتحملها الخاسر مع قيمة الأتعاب الأولى في نهاية الدعوى. ثم أوقف السير في الدعوى، وبعد إعادة السير فيها قدم الخبير تقريره المبني وقدم الأطراف ملاحظاته **ب** أهم ملاحظات **ب** أن حصر الأعمال ليس دقيقاً لكون موكله لم يخرج مع الخبير، وأهم ملاحظات **ب** هو عدم تقييم الجناح المنفذ بالكامل بشكل صحيح، لأنه كان مقفلاً وأرفق فاتورة لمواد مستوردة من تركيا ذكر أنها نفذت في الجناح المذكور، فأرفقت بملف القضية، وسلمت للخبير، كما ظهر للدائرة بعد الاطلاع على التقرير والملاحظات المقدمة من الأطراف وجود ملاحظات فيه أهمها أن التقدير كان بناءً على وزن قيمة كل عمل من العقد، فجري إيفاء الخبير بإعادة كتابة تقريره بعد تلافي الملاحظات المقدمة من الأطراف، ووفق توجيهات الدائرة، وذلك بإعادة التقييم حسب سعر السوق، ففهم ذلك ورفعت الجلسة لحين صدور تقريره النهائي، وفي جلسة أخرى حضر وكيل **ب** جاد عبدالله صيرم كما حضر وكيل **أ** علي إبراهيم عمر إبراهيم والمتبنة هوبانهم ووكالاتهم مسبقاً ويسؤال طرفي الدعوى، هل خرجتم مع الخبير؟ أجابا بقولهما: "نعم، خرجنا مع الخبير" هكذا قال. وقد ورد للدائرة التقرير النهائي لمكتب الأسود للاستشارات الهندسية، والذي تضمن حصر الأعمال المنفذة والمشمولة بالعقد، وهي كما يلي: [ثانياً: قيمة الأعمال داخل العقد 1- أعمال اللياسة = (4346) (17384) = (40) x ريال) 2- أعمال خرسانة مسلحة للأرضيات أسفل البلاط = 800م 80000 x 100 ريال 3- أعمال تأسيس سباكة صرف وتغذية للجمامات = 30000 ريال 4- أعمال صرف مطر = (3000) ريال 5- تأسيس المطابخ = (18000) ريال 6- أعمال تأسيس دكتات التكيف للقصر كامل (مقطوعة) = (100000) ريال 7- أعمال تأسيس تسليك كهرباء الدور الأرضي = (40000) ريال 8- أعمال تأسيس تسليك كهرباء الدور الأول = (40000) ريال 9- أعمال تأسيس كهرباء عامة = (8000) ريال 10- أعمال تأسيس الدهانات بالتر المسطح = (600) (12000) = (20) x ريال) 11- أعمال الجبس بورد حوائط = (400) (50) x (20000) = ريال) 12- أعمال الجبس بورد سقف = (300) (15000) = (50) x ريال 13- أعمال الواجة والدروة من الداخل وبيت الدرج وغرفة = (1900) (114000) = (60) x ريال) 14- أعمال تشطيب العينة (جناح مجلس الرجال بالدور الأرضي) أقتدر مبني الأعمال المنفذة فيه تأسيس تشطيب واستيراد وتركيب = (950000) ريال ب- أعمال الفرش نجف وخلافة = (200000) ريال) 15- أعمال تجهيز وتنظيف الموقع العام = (10000) ريال ليصبح إجمال قيمة الأعمال المنفذة ومشمولة بالعقد = (1813840) ريال] انتهى كما تضمن التقرير تفصيلاً للفاتورة المقدمة من قبل **ب** على **أ** بشأن أعمال الجناح الذي نازع في تقييم الخبير، وقد بين التقرير أن الفاتورة المقدمة من **ب** على **أ** تتضمن أمورا ليست موجودة على أرض الواقع، وتفصيلها كما ورد في التقرير كما يلي: [1- باب الخشب ومستلزماته العدد 4 أبواب عدد (1) باب كبير بعرض 1.80 م وعدد (1) باب مدخل حمام بعرض 80 سم وعدد (2) باب حمام عرض 80 سم وقد تم حساب سعرهما في الفاتورة هو 2500 دولار تكلفة كل باب ولم يفرق في القيمة بين الباب الكبير والصغير بإجمالي 10000 دولار. 2- طلاء الطيقة الخارجية رخام العمود عدد 19 عمود وجد في الطبيعة عدد 14 عمود بسعر 5000 دولار للعمود الواحد بجمالي سعر 70000 دولار. 3- رخام كريم مازيفيل 600 متر مربع بسعر 130 دولار المنفذ 42 بإجمالي سعر 28600 دولار. 4- رخام أمبرادور 200 متر مربع بسعر 130 دولار بإجمالي 5460 دولار. 5- طقم سيراميك للتواليت عدد 2 بسعر 2000 دولار بإجمالي سعر 4000 دولار. 6- طقم أحواض للحمام عدد 5 بسعر 4600 دولار بإجمالي سعر 23000 ريال. 7- بلاط المزاياك بمساحة 20 م 2م بسعر 200 دولار بإجمالي سعر 4000 دولار. 8- مواد ديكونيه مصنوعة من بولي يوريثان أو متعدد اليوريثان بطول 1318 م بسعر 60 دولار وجد على الطبيعة كمية 735 م بإجمالي سعر 44100 دولار. 9- مصباح متوسط فردي عدد 6 بسعر 250 دولار بإجمالي سعر 1500 دولار. 10- الشمعدان الجداري عدد 20 في الطبيعة وجد 18 بسعر 480 دولار بإجمالي سعر 8940 دولار. 11- نجف للسقف عدد 5 بسعر 7500 دولار بإجمالي سعر 37500 دولار. وبذلك تصبح قيمة الفاتورة المنفذة على الطبيعة هي (237100) دولار أي ما يعادل (889125) ريال (ثمانمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال) انتهى. كما تضمن الخبير حصراً للأعمال المنفذة وغير المشمولة بالعقد، جرى إرفاقها بملف القضية، ولم تر الدائرة حاجة لضبطه. فأصدرت الدائرة حكمها برقم **ب** بتاريخ 16/07/1444 هـ متضمناً أسبابه ومتطوقه، فاعترض **ب** على **أ** عليه على الحكم والتقرير بطلب الاعتراض رقم **ب** ففتحت الدائرة باب المرافعة في هذه القضية مرة أخرى وعقدت جلساتها وحضرها وكيل **ب** جاد عبدالله صيرم وحضر سليمان **ب** سليمان المسعود **ب** لجنسية، حامل الهوية رقم **ب** بصفته وكيلاً عن **ب** لجمعية وشريكه للمقاولات المحدودة بالوكالة الصادرة من الموثق / عبدالله منصور سعد البريدي المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم 44/2328 برقم **ب** وتاريخ 1444/5/10 هـ وبعد الاطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من **ب** وجد أن فيها ما يؤثر وهو ما يتعلق بتقدير قيمة الأعمال المنفذة من قبل **ب** على **أ**، ويسؤال **ب** عليه عن استعداده لتحمل أتعاب الخبرة مرة أخرى أهدى استعداده لذلك، فقررت الدائرة إصدار قرار ندب خبرة عبر المنصة على أن يتحمل **ب** على **أ** قيمة الأتعاب، ونطاق عمل الخبرة كما يلي: أولاً: تحديد وحصر الأعمال المنفذة من قبل **ب** على **أ** والمشمولة بالعقد بدقة وتفصيل. ثانياً: تحديد وحصر الأعمال المنفذة من قبل **ب** على **أ** والخارجة عن العقد بدقة وتفصيل. ثالثاً: تقييم الأعمال الواردة في الفقرتين أولاً وثانياً حسب العقد إن أمكن، فإن لم يمكن، فبين سبب ذلك. رابعاً: تقييم الأعمال الواردة في الفقرتين أولاً وثانياً حسب سعر السوق (قيمة المثل) مع مراعاة وقت تنفيذ العقد. خامساً: الاطلاع على تقرير مكتب المهندس أحمد الأسود النهائي بتاريخ 2023/01/02م والمرفق في ملف القضية ومقارنته بما هو موجود في أرض الواقع، وفي حال وجد اختلاف فبين وجه الاختلاف بتفصيل. سادساً: يكون خروج الخبير للموقع برفقة طرفي الدعوى جميعاً. وأصدرت الدائرة قرارها رقم **ب** ثم بعد فترة ورد للدائرة تقرير الخبير الهندسي النهائي عبر القرار في منصة خبرة والمتضمن في نتائجه: [فإنه وبعد الدراسة المتأنية التي قمنا بها واستعداداً على قرار ندب الخبير الصادر عن القضية رقم **ب** لسنة ١٤٤٣ هـ والمتضمن تكليف الخبير بدراسة القضية وبناءً على ما سبق تم الاستناد في التحليل على وقائع الدعوى وعلى الزبارة التي تمت للموقع محل الدعوى تبين لنا ما يلي: إجمالي قيمة الأعمال وفق وثيقة العقد الأساسية بالإضافة لجميع الأعمال والتعديلات الإضافية الغير مشمولة في العقد الأساسي التي قامت **ب** على **أ** بتنفيذها في الموقع محل الدعوى بسعر السوق أو قيمة المثل تقدر في وقت تنفيذ المشروع في عام ١٤٣٨ هـ إلى ١٤٣٩ هـ بمبلغ وقدره (1,187,321.00) ريال فقط مليون ومائة وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال سعودي لا غير. أهد كما تضمن رداً تفصيلياً على ملاحظات **ب** على تقرير الخبير. ويسؤال طرفي الدعوى عما يودون إضافته قدم **ب** عليه مذكرة جاء فيها [أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة التعقيبية على القضية من المقامة من **ب** حسن **ب** جوهري ضد موكلتي شركة جيلان للمقاولات والمقيدة لدى في



المحكمة العامة بجازان  
الدائرة التجارية الأولىرقم الصفحة : ٣  
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠١/١٨

فضيلتكم برقم [ ] ولأنه: نؤكد على أن طلب [ ] بفسخ العقد في غير محله: رغبة منه في الهرب والتفصل من التزاماته العقدية، كما نشير إلى أن دعواه مقلوبة. ويؤيد ويوضح ما ذكرناه ما يلي: 1- إقرار [ ] بعدم استكمال قيمة الدفعة الأولى والتي تمثل 50% من مبلغ العقد بمبلغ وقدره (6,000,000) ستة ملايين. وهذا يعد اختلالاً منه بالعقد؛ حيث إنها مستحقة لموكلتي حين توقيع العقد -كدفعة مقدمة- كما نصت على ذلك الفقرة (6) من المادة رابعة، والفقرة 1 من المادة سابعة المشار لها العقد المبرم بين الطرفين. وكما هو مقرر أن العقد هو المرجع عند الاختلاف بين الطرفين وهو الفصل بينهما كما نص على ذلك المبدأ القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى برقم (282/3)، بتاريخ (23/04/1428) على أن: "الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه لقول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدواناً [ ]، كما نص المبدأ القضائي رقم (3/2)، بتاريخ (28/1/1410)، أنه: "لا يصح إبطال عقد صحيح، بني على إقرار مكلف غير مكره". كما نص المبدأ القضائي برقم (3/3)، وتاريخ (28/5/1431) على: "أن الأصل صحة العقد وسلامته، حتى يأتي ما يوجب الفناء". 2- إن في مطالبة [ ] بفسخ العقد، دون مستند صحيح فيه إهدار لقيمة العقود واكل لأموال الناس بالباطل؛ ومخالفة لقوله تعالى: إياها الذين آمنوا أوفوا بالعقود... [ ] إذ أن طلبه من موكلتي تنفيذ التزاماتها دون وفاءه بأول التزاماته والمتملتة في سداد قيمة الدفعة الأولى المشار لها في الفقرة 1 -لموكلتي مؤكداً السوء نيته، وفي كون دعواه مقلوبة كما أسلفنا للعرض حرمان موكلتي من مستحقها. 3- أن مناقشة الدائرة للأعمال المنفذة من قبل موكلتي كما ووقتاً سابقاً لأوانه؛ حيث إن مناقشة ذلك تكون بعد ثبوت الفسخ وقيامه على سند صحيح مبني على استيفاء [ ] لالتزاماته العقدية والمتملتة في استكمال قيمة الدفعة الأولى من العقد. كما نص على ذلك الرابع، والسادس، والسابع، وقد نص البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين على نص الحاجة منه: "...تتخير [ ] تبعاً لذلك في حال تأخر الصرف على المشروع...". 4- أثبت عدم وجهة طلب الفسخ، فلا حاجة لتقدير الأعمال المنفذة من عدمها. 4- إذا ثبت ذلك لفضيلتكم: فإن في طلب [ ] بفسخ يكون في غير محله؛ لعدم قيامه على سند صحيح ولخالفته للعقد المبرم. وفي الحكم بفسخ العقد بمجرد ادعاءات [ ] دون مناقشة أسباب ذلك ظلم وعدوان على موكلتي وتحميلها ما لا تحتمل. ثانياً/ نؤكد على ما أورده في الاعتراض المتقدم من أن القول بفساد العقد كما بينت ذلك الدائرة الموقرة في حكمها الابتدائي في غير محله لما يلي: 1- أن الأصل في العقود الصحة والسلامة، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بأمر قاطع كما نص على ذلك المبدأ القضائي رقم (3/2)، بتاريخ (28/1/1410)، أنه: "لا يصح إبطال عقد صحيح بني على إقرار مكلف غير مكره"، كما نص المبدأ القضائي برقم (372/4)، وتاريخ (19/7/1415) على: (أن الأصل في العقود الصحة، ولا يصار إلى فساد العقد إلا إذا قام دليل على فساد)، كما نص المبدأ القضائي الصادر عن المحكمة العليا برقم (13/3/3)، وتاريخ (2/2/1432) على أن: (الأصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما أمكن، ولا يعدل عن تصحيحها إلى فسخها إلا إذا تعذر تنفيذها، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله. 2- انتفاء الجهالة في العقد؛ إذ أن الجهالة التي أثرت الدائرة للقول بها في الحكم الابتدائي مخالف لما هو مستقر شرعاً ونظاماً وعرفاً في مثل هذه العقود؛ لكون مبلغ العقد محدد وموضح في العقد المرفق في الدعوى، وكان في مقابل أعمال مقاولات مقطوعة، كما أن دفعات الأعمال محددة على وفق ما ورد في المادة (سابعة) من العقد المبرم بين الطرفين، كما أن المواصفات قد حددت وأشير لها في تهديد العقد المشار له. 3- أن العقد المبرم بين الطرفين كان بقيمة مقطوعة، وقد اتفق الطرفان على ذلك؛ ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم). 4- عند التسليم جداً لا يكون العقد شابه جهالة في ضبط البنود وأسعارها كما تذكر الدائرة -مع كوننا لا نسلم بذلك ولا نقر به-؛ فإنها لا تتعلق بأصل العقد، والجهالة إما أن تكون معلومة أو تتوول إلى علم ومثل ذلك يخفى، حيث قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الفقهاء رحمهم الله، كما أن الشريعة الإسلامية نبتت إلى مشروعية تصحيح العقود ما أمكن كما نصت عليه القاعدة الفقهية: (أعمال العقود أولى من إبطالها). 5- عدم تطرق [ ] لمثل هذا كما هو ظاهر في دعواه، وهذا يؤكد كونه ليس مصدر جهالة بين الطرفين. ثانياً/ مع احتفاظنا بما أورده في التبتين السابقين من تمسكنا بعدم وجهة فسخ العقد؛ فإننا نورد احتياطاً رداً على تقرير الخبير الذي جرى تعيينه في القضية ونوجه فيما يلي: 1- أنه سبق الرد على تقرير الخبير بشكل مفصل مضبوته عدم صحة ما انتهى له التقرير من حيث حصر الكميات والأسعار وقد جرى بيان ذلك في الرد الأول بشكل مفصل -تحليل [ ] ذرءاً للإطالة-. 2- نؤكد للدائرة الموقرة أن الخبير قد نصب نفسه وكيلاً للمدعي، وهذا ظاهر في تقريره الأول والآخر. كما نشير أنه لم تتم الإشارة فيه إلى عدم تقديم [ ] أي إفادة عن العقار محل النزاع أو قيام الخبير بالاستفسار منه؛ وهذا يعد اختلالاً منه في المهمة الموكلة له 3- أن الخبير لم يستجب لقرار الدائرة في تقديره للعمل المنفذ على ضوء العقد المبرم، وتجاوزته في ذلك؛ الأمر الذي يجعل تقريره آخرى بعدم القبول. 4- أن الخبير قد أكد أن [ ] لم يقم باستكمال قيمة الدفعة الأولى؛ وهذا يؤكد اختلال [ ] بآلتزاماته الأولية 5- أن الخبير تجاوز في تقريره حدود صلاحيته الفنية، والمهنية وتقلد دور الدائرة القضائية، وفي ذلك تجاوز منه [ ] ولما سبق إيراد [ ] ولما يبينه من عدم وجود مسوغ لطلب [ ] بفسخ العقد، ومن عدم وجهة ما انتهت إليه الدائرة في تقريرها لفساد العقد؛ ولما كان [ ] قد أدخل بالتزاماته العقدية الأولية التي يبنى عليها قيام موكلتي بآلتزاماته؛ الأمر الذي يؤكد للدائرة أن دعوى [ ] مقلوبة للتفصل من مسؤولياته والتزاماته العقدية بخرض حرمان موكلتي من مستحقها، وقيام الدائرة ببحث المسائل المتعلقة بتنفيذ العقد وتفسير الأعمال سابقاً لأوانه؛ إذ أن ذلك لا يكون إلا بعد ثبوت الفسخ وقيامه على مستند صحيح، وبعد التحقق من قيام [ ] بتنفيذ التزاماته الأولية من عدمها، وإلا فإن في ذلك ظلم لموكلتي، وتحميلها تبعات تقصير [ ] في تنفيذ التزاماته عليه ولما سبق في أن [ ] انتهى لطلب رفض دعوى [ ]؛ مع احتفاظ موكلتي بطلب التعويض عما تكبدته من أضرار ومن آتباع محاماة في دعوى مستقلة. [ ] أه كما طلب [ ] في توجيه سؤال للمدعي، وهو [ ] أن من الثابت عدم التزام [ ] بدفع كامل الدفعة الأولى المستحقة لموكلتي عند توقيع العقد بناءً [ ] ما هو سبب مطالبة [ ] بفسخ العقد وطلب تقدير الأعمال لاسيما وأن التزامات موكلتي تبدأ بعد استلامها كامل الدفعة الأولى [ ] ويعرض السؤال على [ ] وطلبه الجواب منه أجاب بقوله "سبق وأن تقدمت به وكيل [ ] على أكثر من مره والإجابة لأن موكلتك لم تقم بالأعمال المتفق عليها وقد سلمت مبالغ مالية أكثر من الأعمال، التي قامت بها على موكلتك الالتزام بالأعمال وإذا اكملت أعمالها عليها المطالبة بالمبلغ كامل وأطلب من فضيلتكم إلزام [ ] عليها باسترجاع جميع المبالغ التي بذمتها" هكذا أجاب. فقال [ ] "إن [ ] أقرب بأن موكله لم يلتزم بفواجب [ ] من جانبه وهو الدفعة الأولى كاملة، وأؤكد على ما سبق في المذكرة وأطلب رد الدعوى" هكذا قال. وعليه وعند وصول القضية لهذا الحد وبعد [ ] أية أفضلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية

## الأسباب

فيما على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل [ ] يطلب إلزام [ ] بالآثار المترتبة على عقد مقاوله، ولما كان أساس هذه المطالبة عملاً تجارياً يمثل بالمقابلة، والطرفان تاجران وأستناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية قائماً الذي تنبئ به الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. ومن حيث الموضوع، فيما أن [ ] أقام دعواه يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإعادة المبلغ الزائد عن الأعمال المنفذة، وبما أن أساس هذه القضية ناشئ عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1438/03/16 وقد تبين للدائرة بعد دراسة العقد أنه عقد مقاولات على تشطيط وإكمال القصر محل العقد، وتبين للدائرة بعد الاطلاع [ ] وجود جهالة مؤثرة في صحة العقد، تتجلى هذه الجهالة بأن قيمة العقد الإجمالية هي (12,000,000) مليون ريال، وذلك من أجل إكمال التشطيطات والأعمال المتبقية في العقد وهي متعددة البنود من إكمال السور الخارجي والبوابات وكامل التشطيطات حتى التأثيث النهائي، ولم تبين قيمة كل بند من هذه البنود بدقة ولا أنواعها التفصيلية، بل ولا توجد جداول كميات ونحوها من لوازم عقود المقاولات، بل اقتصر العقد في تهديده على ما نصه (ويكون توريدها من تركيا من مصنع موديلين بأنماطها أو ما يعادلها بالجودة) وهذه الجهالة وعدم التحديد هو ما دعى

المحكمة العامة بجازان  
الدائرة التجارية الأولىرقم الصفحة : ٤  
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠١/١٨

الخبير الهندسي (مكتب المهندس أحمد الأسود) في تقريره الأولي بعد أن كلفته الدائرة بتقدير قيمة الأعمال بتخمين حصتها حسب العقد فأدى ذلك إلى نزاع بين الطرفين حول حصة كل بند من العقد، مما أوجب على الدائرة بعد ذلك إعادة تكليفه لحسابها بقيمة المثل بعد أن ظهر بهذا فحص الجهالة في العقد، كما أكد هذه النتيجة المكتب الهندسي الآخر (مكتب الخيار الأمثل) فأكد على عدم إمكان تحديد قيمة المنفذ حسب العقد، وبما أنه من المستقر شرعاً أن العقود على الموصوف في الذمة (ومنها المقاولة) يشترط لها معرفة الموصوف بدقة، بذكر كل ما يختلف به الثمن غالباً، وأصل في هذا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" وهو ما سار به لفقهاء في عقد السلم، وما تفرع عنه كعقد المقاولة وعقد الاستصناع، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي رقم 129 (14/3) ما نصه [2] إذا قدم المفاوض والمعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (7/3) بشأن موضوع الاستصناع. وجاء في قرار ذات المجمع رقم 65 (7/3) ما نصه [ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. ب- أن يحدد فيه الأجل. وهو ما جاء في المعايير الشرعية في المعيار الشرعي رقم (11) فقرة رقم (1/2/2) مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات فساد العقد المذكور للجهالة، وبما أنه من المتقرر شرعاً أنه عند فساد العقد تجب قيمة المثل، فقد قامت الدائرة ابتداءً بمكتب المهندس أحمد الأسود لمعاينة الموقع وحصر الأعمال المنفذة فبلغت (1,813,840) ريال، وأصدرت حكمها السابق ذي الرقم بتاريخ 16/07/1444 هـ بناءً عليه فاعتراض إلى عليه على الحكم والتقرير بطلب الاعتراض رقم بمذكرته المرصودة في الضبط، واستناداً على المادة 82 من نظام المحاكم التجارية والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، فقد فتحت الدائرة باب المرافعة ونادت خبيراً جديداً هو مكتب الخيار الأمثل والذي قدر جميع الأعمال المنفذة من قبل [ ] في أرض الواقع بمبلغ قدره (1,187,321) ريال، وبين سبب الخطأ الذي وقع فيه الخبير الأول والذي أدى لارتفاع تقديره، وهي ثلاثة أمور: 1. سقوط ثلاثة بنود وهي أعمال العزل وأعمال السمنت بور د وأعمال نوافذ الحماية المعدنية. 2. استناد الخبير السابق في تقييمه على فاتورة توريد المواد المستوردة والأسعار المذكورة فيها وهو ما أثر على تقييم الخبير السابق لقيمة الأعمال المنفذة المذكورة في الفاتورة من قبل [ ] إلى عليها في الموقع محل الدعوى وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة، حيث إن الدائرة أفهمته بتقدير قيمة المثل لا قيمته حسب ما يذكره المفاوض. 3. أن مكتب الأسود ذكر أعمالاً على أنها خارجة عن العقد، والصحيح أنها داخلية في عموم بنود العقد. ولهذه الأمور وغيرها مما يظهر عند المقارنة بين التقريرين، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم الأخذ بتقرير الخبير (مكتب المهندس أحمد الأسود) في حصر الأعمال المنفذة من قبل [ ] إلى عليها وقيمتها، وذلك استناداً على المادة (121/3) من نظام الإثبات والمادة (130) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، واعتماداً على تقرير (مكتب الخيار الأمثل) في حصر وتقييم الأعمال المنفذة، ولا يقال من ذلك ما تمسك به وكيل [ ] إلى عليها من أن [ ] لم تلتزم بسداد الدفعة الأولى قبل البدء بالأعمال، فإن [ ] إلى عليها ببدء الأعمال قبل استلام كامل الدفعة الأولى (سقاط منها لحجها في ذلك، وبناءً على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لا يمتنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمسك بالباطل) أخرجه البيهقي بإسناد صالح، وعلى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف فإن الدائرة تصدر حكمها التالي:

## منطوق الحكم

ولكل ما سبق، فقد رجعت الدائرة عما حكمت به في الحكم الصادر منها برقم [ ] بتاريخ 16/07/1444 هـ وحكمت مجدداً بما يلي: أولاً: ثبت للدائرة فساد العقد المبرم بين الأطراف بتاريخ 1438/03/16 هـ: لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: ثبت للدائرة أن قيمة المثل في الأعمال المنجزة في العقد المذكور هو مليون ومائة سبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً (1,187,321) ريال. ثالثاً: إلزام [ ] إلى عليها شركة محمد [ ] الجمعية وشريكه المحدودة، ذات السجل التجاري رقم [ ] بدفع مبلغ قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثني عشر ألفاً وستمائة وتسعة ومسيعون ريالاً (3,312,679) ريال للمدعي [ ] حسن [ ] جوهري، حامل الهوية رقم [ ]: لما هو موضح بالأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، وتُنطق بالحكم هذا اليوم وجرى إيفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت [ ] دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبيينا [ ] وعلى آله وصحبه أجمعين

عضو الدائرة  
عبدالله أحمد عبدالله الطويانعضو الدائرة  
عيسى أحمد ساري الفيقيرئيس الدائرة القضائية  
ياسر بن ناصر بن إبراهيم الب